

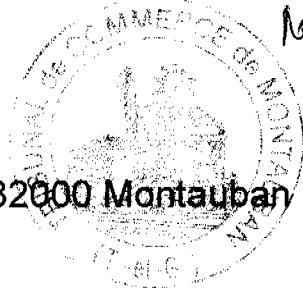
ARCHEAN TECHNOLOGIES

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 368.102 euros

Siège social : 20 Place Prax Paris – Novalia 82 - 82000 Montauban

RCS Montauban : 480 489 707



STATUTS

Mis à jour en date du 30 novembre 2010

Certifié conforme
LE PRÉSIDENT

ARTICLE 1 – FORME

Il est formé par les présentes une société par actions simplifiée régie par :

- les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce ;
- dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil ;
- les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne au sens de l'article L. 227-2 du Code de commerce.

Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L. 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 2 – OBJET

La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et à l'étranger :

- l'ingénierie, la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes de sonorisation, d'interphonie, de vidéo, de contrôle d'accès, de Gestion Technique Centralisée, et de logiciels dédiés à ces fonctions,
- le négoce de matériels composants électriques, électroniques, et appareillages industriels et de logiciels,
- la distribution de produits, marchandises et procédés dans les domaines de la sonorisation, l'interphonie, la vidéo, le contrôle d'accès et la Gestion Technique Centralisée,
- la prise en location gérance de tous fonds de commerce ayant un objet analogue aux éléments ci-dessus indiqués,
- la formation professionnelle dans tous les domaines de l'informatique ainsi que dans tous les domaines cités ci-avant,
- et généralement, la participation, directe ou indirecte, de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale :

ARCHEAN TECHNOLOGIES

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. », de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est situé au 20 Place Prax Paris – Novalia 82 – 82000 Montauban.

Le transfert du siège social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur décision du Président, sous réserve de ratification par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

Cette durée peut, par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 – APPORTS

Lors de la constitution, les associés ont fait apports à la Société d'une somme en numéraire d'un montant total de 37.000 euros, correspondant au montant du capital social et à 370 actions de 100 euros de nominal chacune, souscrites en totalité et libérées de la moitié, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 22/12/2004 établi par la Banque CCF sise à TOULOUSE (31) 64, rue de Metz, dépositaire des fonds.

La totalité du capital initial a ensuite été libérée en date du 31/03/2005.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 17/05/2005, le capital social a été augmenté de 113.000 euros afin d'être porté à 150.000 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 20/10/2006, le capital social a été augmenté de 50.000 euros afin d'être porté à 200.000 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 27/06/2008, la valeur nominale des actions a été divisée par 100, le capital social étant resté fixé à 200.000 euros, est désormais divisé en 200.000 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 27/06/2008, le capital social a été augmenté de 17.241 euros afin d'être porté à 217.241 euros.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 27/06/2008, le capital social a été augmenté de 150.861 euros afin d'être porté à 368.102 euros.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 368.102 euros.

Il est divisé en 368.102 actions de 1 euro chacune entièrement libérées.

Il est divisé en actions de préférence de catégorie A et en actions de préférence de catégorie B, à savoir :

- 217.241 actions de préférence de catégorie A,
- 150.861 actions de préférence de catégorie B.

Les actions de préférence A et B pourront à tout moment au gré de leurs porteurs être converties en actions ordinaires, à condition que les titulaires d'actions de préférence A et B en informent la Société par lettre recommandée avec avis de réception, étant précisé qu'à compter de leur conversion, les actions converties disposeront des mêmes droits que celles de la catégorie dans laquelle les actions ordinaires.

De même, pour les titres donnant accès de quelque manière que ce soit à des actions de préférence A ou B, ces titres pourront en tout ou partie, être convertis en titres donnant accès à des actions ordinaires à condition que leur titulaire en informe la Société par lettre recommandée avec avis de réception, sachant que cette décision sera irrévocable pour les titres concernés.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.

I – Le capital social peut être augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

- soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par un versement d'espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ;
- soit de l'utilisation de ressources propres à la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ;

- soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du Président est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions extraordinaires.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requête par le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social de la société.

II – La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, la réduction de capital ne pouvant en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

III – La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

IV – Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du Tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans les comptes tenus par la société ou de son mandataire habilité par le Président de la société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président de la société ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les actions sont librement transmissibles.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque action de préférence A et chaque action de préférence B dispose des droits tels que prévus dans les présents statuts.

Les droits consentis aux actions de préférence A et B sont maintenus en cas de cession desdites actions de préférence A et B sauf conversion préalable en actions d'une autre catégorie.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, ou d'émission de valeurs mobilières donnant droit à des actions par conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les actions nouvelles obtenues du fait de la détention d'actions anciennes d'une catégorie particulière ou par l'exercice de droits ou bons de souscription attachés aux actions d'une catégorie particulière, seront des actions de cette catégorie particulière avec tous les droits qui y sont attachés, sauf décision contraire des porteurs d'actions de cette catégorie particulière.

En cas de suppression du droit préférentiel de souscription, l'assemblée générale précisera la catégorie des actions nouvellement émises.

En cas de distribution gratuite d'actions par suite d'incorporation de réserves au capital, les actionnaires de l'une ou l'autre des catégories d'actions de préférence A ou B nonobstant toute autre stipulation des présents statuts, recevront obligatoirement des actions nouvelles de même catégorie que celle des actions anciennes dont ils seront les propriétaires lors de l'opération ci-dessus mentionnée. Les actions nouvelles de préférence A ou B étant ainsi entièrement assimilées aux actions anciennes de préférence A ou B avec les mêmes droits.

Les droits, y compris particuliers attachés à l'action en fonction de sa catégorie, suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

En sus des droits attachés à toute action, les actions de préférence A bénéficient par ailleurs d'un droit à dividende prioritaire, tel que plus amplement décrit à l'article 22 ci-après.

En sus des droits attachés à toute action, les actions de préférence B bénéficient par ailleurs des droits suivants :

- (i) Droit de disposer de sièges au Comité de Suivi tel que plus amplement décrit à l'article 15.3 ci-après,
- (ii) Droit politique tel que plus amplement décrit à l'article 15.3 ci-après,
- (iii) Droit d'audit tel que plus amplement décrit à l'article 19.3 ci-après,
- (iv) Droit d'information renforcé tel que plus amplement décrit à l'article 19.2 ci-après,
- (v) Droit de liquidation préférentielle tel que plus amplement décrit à l'article 26 ci-après,

A l'exception des droits ci-dessus, toutes les actions, à quelque catégorie qu'elles appartiennent, ont les mêmes droits.

La catégorie d'action détenue par un actionnaire fait l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'actionnaires tenus par la société.

Les droits attachés aux actions d'une catégorie ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par l'assemblée générale extraordinaire après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires titulaires d'actions de cette catégorie, conformément à la loi et aux règlements.

Les actions de préférence A ou B ne pourront être rachetées par la Société que si ce rachat est décidé par l'assemblée générale extraordinaire après approbation par l'assemblée spéciale des titulaires d'actions de cette catégorie, conformément à la loi et aux règlements.

Les créanciers, ayants droits ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits nécessaires.

ARTICLE 13 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

ARTICLE 14 – NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée à la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et à l'associé détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes.

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à l'associé détenant la nue-propriété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit.

L'associé détenant la nue-propiété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est même réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois après le début des opérations d'attribution.

L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer à l'associé détenant la nue-propiété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propiété peut exiger le emploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propiétaire pour la nue-propiété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propiétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propiétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

ARTICLE 15 – DIRECTION DE LA SOCIETE

15.1 Président :

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non, de la société.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée.

15.1.1. Nomination, durée et renouvellement :

Au cours de la vie sociale le Président est ensuite renouvelé, remplacé et nommé par une décision collective des associés statuant à la Majorité Qualifiée (définie comme la majorité des associés comprenant au moins un des deux titulaires d'actions de préférence B).

Le Président est nommé pour une durée de 6 ans. Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

15.1.2. Rémunération :

Le Président peut recevoir une rémunération en contrepartie de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des associés statuant à la Majorité Qualifiée.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

15.1.3. Fin du mandat :

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 6 mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Le Président personne physique sera considéré comme démissionnaire à la date où il aura atteint l'âge de 70 ans révolus.

Le Président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés statuant à la Majorité Qualifiée.

La décision de révocation du Président doit être motivée.

En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

15.1.4. Pouvoirs du Président :

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

En outre, par application des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et comme il sera relaté ci-après, toutes décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social de la société, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices relèvent de la compétence exclusive des associés.

Le Président ne peut pas prendre seul les décisions énumérées à l'article 15.3.3 ci-après sans avoir au préalable informé ou obtenu l'approbation du Comité de Suivi.

Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le Président constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

15.2 Directeurs Généraux :

Sur la proposition du Président, un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, peuvent être nommés par une décision collective des associés statuant à la Majorité Qualifiée.

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Les Directeurs Généraux disposent du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

Les Directeurs Généraux ne peuvent pas prendre seul(s) les décisions énumérées à l'article 15.3.3 ci-après sans avoir au préalable informé ou obtenu l'approbation du Comité de Suivi.

Il est précisé que la société est engagée même par les actes des Directeurs Généraux qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

La rémunération éventuelle des fonctions de directeur général est fixée par la décision collective des associés qui le nomme statuant à la Majorité Renforcée tel que ce terme est défini à l'article 15.3.3 ci-après.

La durée des fonctions de directeur général est fixée par la décision qui le nomme. Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le directeur général peut démissionner de son mandat sous réserve que sa démission soit adressée à chacun des associés par lettre simple ou recommandée.

Le directeur général est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés statuant à la Majorité Renforcée tel que ce terme est défini à l'article 15.3.3 ci-après.

15.3 Comité de Suivi :

15.3.1. Composition – Nomination

Il sera institué un Comité de Suivi dont la mission sera d'assister et de superviser la gestion de la Société par le Président.

Le Comité de Suivi sera composé de 2 membres au moins et de 5 membres au plus.

Les membres du Comité de Suivi seront nommés et révoqués et leurs pouvoirs seront déterminés par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.

Les titulaires d'actions de préférence B bénéficient, à tout moment, du droit de faire désigner par l'assemblée générale 2 membres au Comité de Suivi, étant précisé qu'à ce titre, les membres susvisés seront désignés par l'assemblée générale de la Société parmi les candidats proposés par les titulaires d'actions de préférence B.

Le Président et le(s) Directeur(s) Général(ux) de la Société ne pourront pas être membres du Comité de Suivi.

La durée des fonctions des membres du Comité de Suivi est fixée à 3 ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.

15.3.2. Réunions

Il se réunira, à tout moment, sur demande du Président ou d'au moins deux membres du Comité de Suivi, et, en tout état de cause, au moins 4 fois par an. Les convocations aux réunions du Comité de Suivi seront adressées par le Président aux membres par tous moyens écrit (email, télécopie, ...) au moins 5 jours avant la réunion. La réunion pourra se tenir en tout lieu indiqué dans la convocation, mais également par voie de conférence téléphonique. Chaque réunion du Comité de Suivi fera l'objet d'un procès-verbal, signé par tous les membres présents ou représentés.

Toutefois, lorsque le Comité de Suivi est réuni pour délibérer sur les questions figurant au paragraphe 15.3.3 ci-après et requérant une Majorité Renforcée (tel que ce terme est défini ci-après), la décision du Comité de Suivi ne pourra être valablement prise sur première convocation que si tous les représentants des titulaires d'actions de préférence B assistent ou sont représentés à la réunion considérée. Si une réunion ne peut se tenir en raison du fait que l'un des représentants des titulaires d'actions de préférence B n'est pas présent ou représenté à cette réunion, une deuxième réunion du Comité de Suivi sera convoquée, sur le même ordre du jour, dans les meilleurs délais et au moins 15 jours après cette première réunion.

Cette réunion et toute réunion ultérieure tenue sur le même ordre du jour et en dehors du mois d'août sera considérée comme valablement tenue même en l'absence des deux représentants des titulaires d'actions de préférence B.

15.3.3. Délibérations du Comité de Suivi

Ni le Président, ni les Directeurs Généraux et aucun membre du Comité de Suivi de la Société ne peut prendre de décision concernant les questions suivantes se rapportant soit à la Société, soit à l'une de ses filiales sans avoir respecté les dispositions suivantes :

a) Information préalable du Comité de Suivi :

Les décisions ou initiatives suivantes ne pourront être prises sans l'information préalable du Comité de Suivi :

- a. toute modification substantielle des méthodes comptables utilisées par la Société et/ou sa (ses) filiale(s) ;
- b. toute décision tendant à initier ou mener une action en justice, un contentieux, ou toute autre procédure officielle lorsque le montant contesté excède 30.000 euros ;
- c. le recrutement ou le licenciement de tout cadre (dont la rémunération brute annuelle dépasserait 80.000 euros), ou toute modification des conditions de travail de l'un de ces cadres au sein de la Société et/ou sa (ses) filiale(s);
- d. les prêts aux tiers ; et
- e. l'acceptation d'une commande représentant plus de 25 % du budget annuel prévu.

b) Majorité simple du Comité de Suivi :

Les décisions ou initiatives suivantes ne pourront être prises sans l'accord préalable du Comité de Suivi, délibérant à la majorité des membres du Comité de Suivi présents ou représentés :

- a. l'adoption des budgets annuels de la Société et de sa (ses) filiale(s) et des orientations stratégiques;

c) Majorité renforcée du Comité de Suivi

Les décisions ou initiatives suivantes concernant la Société et/ou sa(ses) filiale(s) ne pourront être prises qu'à condition de recueillir l'approbation de la majorité des membres du Comité de Suivi présents ou représentés, incluant l'accord de l'un au moins des 2 représentants des titulaires d'actions de préférence B (la « **Majorité Renforcée** ») :

- a. la proposition de modification des statuts ;
- b. toute modification significative de l'activité de la Société et/ou de sa (ses) filiale(s) ;
- c. l'acquisition ou la souscription de toute participation ou tout intérêt dans toute société, groupe ou entité de toute nature, la création de succursales ou de filiales par la Société et/ou sa (ses) filiale(s) qui ne sont pas prévues dans le budget ;
- d. l'approbation de toute vente ou transfert d'un actif immobilisé de la Société et/ou de sa (ses) filiale(s), non prévu au budget adopté par le Comité de Suivi et supérieur à 50.000 euros ;
- e. tout engagement de dépense et notamment toute décision en matière de garanties, sûretés, avals, prêts à long-terme ou à court-terme (incluant tout crédit-bail) ou avances, qui n'apparaîtrait pas dans le budget adopté par le Comité de Suivi et excèderait, en une ou plusieurs fois, un montant représentant plus de 5% du chiffre d'affaires prévu au budget annuel adopté par le Comité de Suivi ;
- f. la nomination d'un intermédiaire financier pour toute nouvelle levée de capitaux,;
- g. une modification de la rémunération et des conditions de rémunération du Président ou des Directeurs Généraux (en tant que salariés ou en tant que mandataire social) ;
- h. la nomination et la révocation du Président, et des Directeurs Généraux ;
- i. la Cessation des Fonctions, tel que ce terme est défini au pacte d'actionnaires (sur le fondement d'une révocation ou d'un licenciement) du Président ou des Directeurs Généraux (le dirigeant concerné ne prenant pas part au vote) ;
- j. la distribution de dividendes ou toute forme de distribution aux actionnaires par la Société et/ou sa (ses) filiale(s) ;
- k. l'attribution de toute valeur mobilière, d'actions gratuites ou de bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise en cas de délégation de l'assemblée générale extraordinaire, non prévue dans le budget adopté par le Comité de Suivi ;
- l. tout emprunt autre qu'obligataire ou toute forme de dette en dehors du cours normal des affaires ou qui ne serait par prévu au budget annuel initial ;
- m. l'émission de tout emprunt obligataire ; et
- n. la proposition d'augmenter ou de réduire le capital de la Société et/ou de sa (ses) filiale(s) ; et
- o. la constatation de la réalisation du Chiffre d'Affaires 2009 (tel que ce terme est défini à la 11ème résolution du procès verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2008).

ARTICLE 16 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois à compter du jour de sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Dans le cas où il deviendrait nécessaire de procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et où la collectivité des associés négligerait de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le Président de la société étant dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des associés à la nomination du ou des commissaires.

Afin de préserver l'indépendance des commissaires à l'égard de la société et de ses dirigeants, toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux règles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L. 822-11-II du Code de commerce.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les articles L. 822-9 à L. 823-18 du Code de commerce.

Plus particulièrement, ils ont pour mission permanente :

- de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société,
- de contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur,
- de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit être décidé par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, même pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la société.

En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accède de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice.

La révocation du commissaire aux comptes peut être demandée par le Président de la société, par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, par la collectivité des associés, par le comité d'entreprise ou par le Ministère public.

La demande de révocation du commissaire aux comptes doit être présentée devant le Président du Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés.

ARTICLE 18 – DECISIONS COLLECTIVES

18.1 Décisions collectives

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- nomination, renouvellement et révocation du Président de la société ;
- fixation de la rémunération du président ;
- nomination, renouvellement et révocation des directeurs généraux de la société ;
- fixation de la rémunération des directeurs généraux ;
- nomination, renouvellement et révocation membres du Comité de Suivi de la société ;
- nomination, renouvellement et révocation des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes sociaux annuels de la société (et, le cas échéant, des comptes consolidés) et affectation des résultats ;
- approbation des rapports du commissaire aux comptes ;

- distribution de dividendes ;
- paiement des dividendes en actions ;
- achat par la société de ses propres actions ;
- extension ou modification de l'objet social ;
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- transformation de la société ;
- prorogation de la durée de la société ;
- dissolution de la société ;
- et, plus généralement, toute modification statutaire.

Toute autre décision relève de la compétence du Président et/ou du directeur général, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 15.3.3 ci-avant.

18.2 Modes de consultation

Sauf les cas ci-après prévus, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant quinze jours au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

18.3 Nature des décisions

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de particulières.

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts.

Les décisions particulières sont celles concernant (i) la distribution de dividendes, (ii) le paiement de dividendes en actions, (iii) l'achat par la société de ses propres actions et (iv) la nomination et la révocation des commissaires aux comptes.

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

18.4 Règles de consultation de la collectivité des associés

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président ou, en cas de carence du Président, par le directeur général ou par un mandataire désigné en justice.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois être provoquée par un ou plusieurs associés représentant collectivement au moins 10% du capital ou des droits de vote.

En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par lettre simple adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

18.5 Représentation

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

18.6 Quorum

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent un cinquième des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ou de particulières ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent un quart des actions ayant le droit de vote et sur deuxième consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent un cinquième des actions ayant le droit de vote.

18.7 Mode de consultation

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par courrier simple ou recommandé, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux associés ;
- la date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- l'identification des associés ayant voté ;
- celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au Président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le même moyen.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siège social.

18.8 Règles de majorité

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- à la majorité des 2/3 des associés présents ou représentés pour (i) toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier les statuts et (ii) la révocation du Président de la Société,
- à la Majorité Qualifiée tel que ce terme est défini à l'article 15.1.1 ci-avant pour toutes décisions particulières,
- et à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés pour toutes autres décisions ordinaires.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, à la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une personne morale associée ou à la procédure d'expulsion des associés requièrent une décision unanime des associés.

De même, toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

18.9 Tenue des registres

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la société. Ils sont signés le jour même de la consultation par le président de séance.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiées par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 19 – DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1 - Tout associé a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

2 - Chacun des associés titulaires d'actions de préférence B détenant au moins 3% du capital et des droits de vote de la Société bénéficiera du droit d'information renforcé selon la périodicité suivante :

- au plus tard 3 semaines avant la clôture de chaque exercice, une estimation du budget réalisé, le budget de l'exercice suivant comprenant un compte d'exploitation détaillé sur une base trimestrielle, quelques indicateurs de suivi à définir chaque année par le Comité de Suivi, un bilan, un plan de financement et un plan de trésorerie mensuel sur 12 mois et une présentation de l'activité commerciale, marketing et technique prévue sur l'année suivante ;
- au plus tard dans les trois mois suivants la clôture de chaque exercice, les comptes de l'exercice certifiés par les commissaires aux comptes ;
- chaque trimestre, au moins 8 jours avant la première réunion du Comité de Suivi tenue au cours du trimestre concerné, un bilan de l'activité marketing, technique et commerciale de la Société au cours du dernier trimestre écoulé, un suivi budgétaire d'exploitation ainsi qu'une analyse des principaux écarts, un compte de résultats trimestriel (social et consolidé), l'analyse du suivi des indicateurs et un plan de suivi de trésorerie glissant sur 12 mois ;
- au plus tard dans les 15 jours de la fin de chaque mois :
 - Evolution du Carnet de commande
 - Chiffre d'affaires du mois écoulé et depuis le début de l'exercice
 - Résultat d'exploitation
 - Point sur l'activité du mois écoulé
 - Effectif de la Société
 - Situation de la trésorerie

En outre, dès lors qu'il serait envisagé de prendre à l'une des décisions énumérées à l'article 15.3.3 ci-avant, elle en informera par tous moyens les titulaires d'actions de préférence B.

3 – En outre, chacun des titulaires d'actions de préférence B détenant au moins 3% du capital et des droits de vote de la Société bénéficiera du droit, pendant les heures normales de bureau et sous réserve d'un préavis d'au moins quinze (15) jours, d'accéder librement aux locaux et aux informations de la Société et des filiales lui permettant ainsi de se faire communiquer les informations, pièces et documents relatifs à l'activité de la Société et des filiales, dans les domaines financiers, comptables, techniques, commerciaux et juridiques, dans la limite des douze derniers mois. Chaque associé titulaire d'actions de préférence B faisant usage de son droit d'accès pourra se faire assister par tout tiers expert de son choix. Les frais résultant de l'exercice de ce droit d'accès, en ce compris les frais d'intervention des tiers experts, seront intégralement supportés par l'associé titulaire d'actions de préférence B concerné.

ARTICLE 20 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin de chaque année.

ARTICLE 21 – INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le Président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 22 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Les titulaires d'Actions A auront droit, le cas échéant, à l'attribution préférentielle du bénéfice distribué (savoir le bénéfice réalisé au cours de l'exercice écoulé) à hauteur d'un montant annuel maximum de 35.000 euros et ce, jusqu'à la plus proche des deux dates suivantes : (i) jusqu'à ce que le montant agrégé des dividendes distribués aux titulaires d'Actions A soit égal à 245.000 euros ou (ii) jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015 (l'« **Assemblée 2015** »). Une fois ce montant atteint ou à la date de l'Assemblée 2015, le dividende prioritaire attaché aux Actions A n'aura plus vocation à s'appliquer.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 23 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le Président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 24 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation des associés statuant dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 25 – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Dans le cas d'une transformation en société en commandite par actions, un commissaire à la transformation doit être nommé dans les conditions relatives à l'article L. 224-3 du Code de commerce.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des associés ou à des tiers.

ARTICLE 26 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

La décision collective des associés est prise dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

En cas de dissolution ou de liquidation de la Société, la part du boni de liquidation, c'est-à-dire la part du produit de la liquidation disponible après extinction du passif égale à la part du capital social de la société détenu par les associés, paiement des frais de liquidation et remboursement de la valeur nominale des actions et plus généralement après tout paiement prioritaire imposé par la loi et les règlements applicables (ci-après le « **Boni** ») revenant aux associés sera, réparti entre les actions en respectant les règles suivantes :

- (i) d'abord, entre les associés, au prorata du nombre d'actions de la Société, détenues par chacune d'elles au moment de la liquidation,
- (ii) puis, le solde du Boni sera réparti entre les titulaires d'actions de préférence B, jusqu'à concurrence d'un montant égal à la prime d'émission acquittée pour la souscription de leurs actions,
- (iii) enfin, le solde éventuel, entre tous les associés au prorata du nombre d'actions de la Société, détenues par chacune d'elles au moment de la liquidation.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 27 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Mis à jour le 4 novembre 2010